

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1824/2536	นายชอบ ปัญญาปุณ	โจทก์
	นางจงกลณี ปิ่นเจริญ กับพวก	จำเลย
	หม่อมราชวงศ์หญิงพรรณเรือง อัตถากร	
	จำเลยที่ 3	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ 45,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งคืนได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียน โอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3750 ตำบลหัวไทร (ทางข้ามน้อย) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และการโอนระหว่างจำเลยที่ 2 กับ

จำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนตามแผนที่วิวาท ให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการ แสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 172)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 182)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทและ ทุนทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จำเลยที่ 3 ฎีกาคัดค้านดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการ รับฟัง พยานหลักฐานรวมทั้งเอกสารหมาย จ.7 และอ้างว่าจำเลยที่ 3 รับโอนที่ดิน พิพาทโดยสุจริต เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทและ ทุนทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จำเลยที่ 3 ฎีกาคัดค้านดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการ รับฟัง พยานหลักฐานรวมทั้งเอกสารหมาย จ.7 และอ้างว่าจำเลยที่ 3 รับโอนที่ดิน พิพาทโดยสุจริต เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ นუნนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ